



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 734/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

- הנתבעים:
1. ח.א. אנגל אחזקות בע"מ
 2. מנדל פרדי
 3. מבל איתי
 4. אנגל רועי חן
 5. אנגל דנה
 6. אנגל ארז
 7. מבל אילת
 8. מבל ערן
 9. מרדלר אור משה
- ע"י ב"כ עוה"ד אמיר מרגלית
מרחוב זמנהוף 22 תל אביב

- נ ג ד -

- הנתבעים:
1. לאה אללוף
- מרחוב מרמורק 26 תל אביב
2. רות בלכר
 3. אריאל בלכר
 4. מיכל רוזנפלד
 5. דן בלכר
 6. גלית צויקל
- הנתבעים 2-6 ע"י ב"כ עוה"ד צבי קורץ
מרחוב אבן גבירול 2 תל אביב

פסק דין

מבוא

1. תובענה זו עניינה בבקשה לאישור ביצוע עבודות על פי סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח - 2008 בבית ברחוב מרמורק 26 תל אביב הבנוי על חלקה 71 בגוש 7085.
2. התובעים הינם בעלים של 9 דירות בבית (תתי חלקות 2-9 ו-11). הנתבעים הינם בעלים של 2 יחידות נוספות (תתי חלקות 1 (מחסן בקומת המרתף) ו-10 (דירה בקומה ג')).
3. הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים. ממסמכי רישום הבית המשותף עולה כי בבית 11 תתי חלקות ב- 3 קומות מעל לקומות מרתף וקרקע. על פי צו רישום הבית המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 734/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

חלק משטח הגג שמעל לקומה ג' (בשטח 90 מ"ר מסומן באות "א" התשריט) הוצא מן הרכוש המשותף והוצמד לתת חלקה 6 (סעיף 2 לצו הרישום).

טענות הצדדים

4. התובעים טוענים בכתב התביעה כי התקשרו עם היזם אילן אנגל לביצוע עבודות על פי תמ"א 38 בבית ומבקשים במסגרת הליך זה לחייב את הנתבעים, אשר סרבו לחתום על ההסכם האמור, בביצוע העבודות המוסכמות. לטענת התובעים חלק מהגג צמוד לתת חלקה 6 אשר בעליה נתנו את הסכמתם לביצוע הפרויקט. בידי התובעים החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים בהתאם לאישור הועדה המקומית מיום 02.11.14 בתיק בניין 0071-026 בקשה להיתר מספר 14-0071.

5. הנתבעים טוענים בכתב ההגנה כי אין כל הצמדה של גג הבית לאיזה מתתי החלקות ומדובר ברכוש משותף. קיימת אי התאמה בהסכמי התמ"א שהועברו לעיונם ובכל מקרה מדובר בפגיעה מהותית בקניינם, כאשר ההסכם אינו מציג כל כדאיות כלכלית לבעלי הדירות וגם לא בטוחות וביטחון כלכלי מקובלים. הנתבעת 1 טענה כי העבודות המתוכננות יביאו לשינוי מהותי בדירתה כאשר מרפסת צדדית תחסם, כך גם כל החדרים בדירתה משתנים. לדירת הנתבעת 1 לא מתווסף ממ"ד אלא רק חדר מחוזק בשני קירות צדיים. לדירת הנתבעים 2-6 לא מתווסף כל ממ"ד. זכותם הקניינית של הנתבעים נפגעת.

התנהלות ההליך עד כאן

6. ביום 01.02.15 נערך דיון מקדמי בתובענה במסגרתו הוצגה בפני הצדדים הצעת המפקח לסילוק. משלא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות נקבע התיק להגשת ושמיעת ראיות.

7. ביום 26.05.15 נערך דיון לשמיעת ראיות הצדדים במסגרתו הגיעו הצדדים להסכמה דיונית כלהלן:

1. "ימונה קונסטרוקטור מומחה מטעם המפקח אשר יבחן את דרכי החיזוק האפשריים בבית ובכלל האמור האם ניתן לבצע את החיזוק תוך צמצום האלמנטים של החיזוק בפינה הדרום-מזרחית של הבית בקומה ג' (הן בחזית הדרומית והן בחזית המזרחית) ובקומת הקרקע (בחזית המזרחית במיקום המדרגות). המומחה יתייחס גם לאפשרות הזזת המדרגות למיקום אחר. בנוסף המומחה יתייחס בחוות דעתו להיתכנות לקבלת היתר בניה ככל שימצא שישנה אפשרות חיזוק אחרת.

2. מוסכם כי בעלות חוות הדעת יישאו התובעים. אולם, ככל שתיערך התחשבנות כספית עתידית כלשהי בין הצדדים או מי מהם בנוגע לפרויקט התמ"א, לרבות בגין תביעה עפ"י סעיף 6 לחוק החיזוק, ישיבו הנתבעים או מי מהם מחצית מעלות זו לתובעים במסגרת אותה התחשבנות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 734/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

3. לאחר קבלת חוות דעת הקונסטרוקטור והגשת סיכומים מטעם הצדדים, נבקש את פסיקת כב' המפקח בתובענה
8. בהתאם להסכמת הצדדים מונה אינג' יובל אכברט כמומחה מטעמי.
9. חוות דעת המומחה הוגשה ביום 03.08.15 וממנה עולה כי החיזוקים בתכנית ההגשה נראים מתאימים לתקן, לא ניתן להקטין את עובי קירות ההקשחה בקומת הקרקע ובפרט בפניה הדרום מזרחית, קירות ההקשחה מחויבים על פי התקן ואלו ימנעו לחלוטין אפשרות שימוש במדרגות הקיימות למרתף ולפיכך, בהתאם, הורתה רשות הרישוי על ביטול גרם המדרגות. עוד נקבע כי לא ניתן להרחיב את גרם המדרגות בשל הצורך בגישה לחצר האחורית וגם לא ניתן להזיזו לחזית הדרומית של הבית בשל יחידות מיזוג ושטחי שירות של חנויות בנכס. לעניין החלונות בקירות ההקשחה נקבע כי ניתן להגדילם לפחות מ- 1.2 מ"ר. המומחה העריך עוד כי אין מניעה להגשת תכניות שינויים בגין נושאים אלו.
10. הצדדים בחרו שלא לשלוח למומחה שאלות הבהרה ולאחר אורכות שניתנו להם לצורך הידברות הגישו סיכומים מטעמם.
11. התובעים הגישו סיכומים מטעמם ביום 15.11.15 בהתייחס לעילת התביעה כנגד הנתבעים 2-6 בלבד לאור הסכם אליו הגיעו עם הנתבעת 1. ביום 17.11.15 הוגשו סיכומים גם בנוגע לעילת התביעה כנגד הנתבעת 1 משעה שהסכם הפשרה שבין הצדדים לא נחתם.
12. הנתבעים 2-6 הגישו סיכומים מטעמם ביום 20.12.15.
13. סיכומים מטעם הנתבעת 1 לא הוגשו אף שסיכומי התובעים הומצאו לה כדין כפי שעולה מהודעת התובעים מיום 22.12.15.
14. יוזכר כי בתחילה הייתה הנתבעת 1 מיוצגת על ידי עו"ד קורץ ביחד עם הנתבעים 2-6. ביום 16.11.15 הודיע עו"ד קורץ על הפסקת ייצוגה של הנתבעת 1 בהליך.

טענות הצדדים בסיכומים

15. התובעים טוענים כי בידם רוב מוחלט של בעלי דירות (לרבות הבעלים של תת חלקה 6 לה צמוד חלק ארי מגג הבית) אשר מאשר את ההסכם עם היזם ומגלם בחובו הטבות לבעלי הדירות - חיזוק הבית, מעלית, מפרט טכני עשיר ותוספות נוספות עליהן הוסכם עם היזם. הפרויקט אשר על ידי רשויות התכנון ובידי התובעים "היתר בתנאים" על פי חוק החיזוק.
- בכל הקשור לתובענה כנגד הנתבעת 1, אף שהגיעו להסכמה עם הנתבעת אשר כללה, בין היתר, איטום הגג מעל לדירתה, מסרכת הנתבעת 1 לחתום על הסכם התמ"א ומעלה דרישות נוספות. באופן דומה טרפדה הנתבעת במשך שנים את הסכם התמ"א. הוצע לנתבעת 1 כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 734/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

יותקן בדירתה, לבקשתה, חלון בגודל 1.1 מטר על 1.6 מטר (באישור הקונסטרוקטור של הפרויקט) כאשר חלון זה יכלול ויטרינה ותרס. אף על פי כן לא חתמה הנתבעת על ההסכם. התובעים עודם מסכימים כי יותקן חלון כאמור, גם לאור חוות דעת המומחה.

בכל הקשור לתובענה כנגד הנתבעים 2-6 נטען כי לנתבעים 2-6 מחסן בלבד ששטחו 41.78 מ"ר ולו צמודים 42/570 חלקים מהרכוש המשותף. התובעים מקבלים כל אחת מהחלופות המוצעות בחוות דעת המומחה ומוכנים לנהל כל מו"מ עם הנתבעים הנ"ל להסדרת המחלוקת.

16. כאמור לעיל, הנתבעת 1 לא הגישה סיכומים מטעמה.

17. הנתבעים 2-6 טוענים כי המחלוקת היחידה שבין הצדדים הינה בנוגע לגרם המדרגות למרתף המהווה כניסה עצמאית ונפרדת. ביטול המדרגות מהווה פגיעה מהותית בזכויות הנתבעים ופגיעה בשוויון בין בעלי הדירות, ודאי כאשר מדובר במדרגות אשר קיימות עוד מקום הבית ומופיעות בתשריט רישום הבית המשותף. הנתבעים הסכימו ומסכימים לשינוי מיקום המדרגות אך הם אינם נכונים לביטולם כליל. בהתאם נתבקשה דחיית התביעה ולחילופין מינוי שמאי להערכת הפגיעה הכספית והוראה על תשלום פיצוי זה לנתבעים. כמו כן יש להורות כי הנתבעים יהיו זכאים לתנאים זהים לאלו שמקבלים כל בעלי הדירות בבית.

דיון והכרעה

18. למען נוחות הדיון נתייחס בנפרד לעילת התביעה כנגד הנתבעת 1 וכנגד הנתבעים 2-6.

התובענה כנגד הנתבעת 1

19. כאמור לעיל, הנתבעת 1 לא הגישה סיכומים מטעמה ובהתאם להוראות תקנה 160(ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 דינה כדין בעל דין שלא התייצב לדיון. בהתאם להוראות תקנה 157(2) לתקנות הנ"ל זכאים התובעים, לאחר שיוכיחו את תביעתם, לפסק דין בהעדר התייצבות.

20. מטעם הצדדים הוגש תצהיר עדות ראשית אשר יש בו די, כשלעצמו, להוכחת תביעתם. ודאי אמורים הדברים גם לאור ההסדר הדיוני שבין הצדדים בדיון ההוכחות מיום 26.05.15, אשר ייתר את חקירתם הנגדית של המצהירים.

21. גם לגופם של דברים זכאים התובעים לפסק דין כמבוקש בסיכומים מטעמם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 734/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

22. ראשית, בידי התובעים (ועל כך אין, למעשה, מחלוקת) הרוב הנדרש לביצוע העבודות בהתאם להוראות חוק החיזוק - 9 מתוך 11 בעלי דירות אשר לדירותיהם צמודים 374/480 חלקים מהרכוש המשותף.
23. שנית, לא נסתרה העובדה כי בידי התובעים החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים על פי חוק החיזוק (נספח ז' לתצהיר אנגל). גם המומחה מאשר, למעשה, קיומו של אישור תכנוני זה.
24. שלישית, המחלוקת המהותית שבין הצדדים, כפי שבאה לידי ביטוי בכתבי הטענות, ובעיקר בהסכמה הדיונית מיום 26.05.15, הינה בנוגע לגודל החלון בדירתה של הנתבעת בשל קירות ההקשחה. משעה שאישר המומחה כי קירות ההקשחה מחויבים לביצוע החיזוק בבית, כי לא ניתן להקטין את עובי הקירות או לשנות את מיקומם וכי ניתן לאשר תכנונית הגדלת החלון עד לגודל של 1.2 מטר והתובעים מסכימים להתקנת חלון בגודל 1.6X1.1 הכולל תריס וויטרינה, הרי שזכאים התובעים לסעד המבוקש על ידם בכפוף לקביעת תנאי בנוגע לחלון כאמור.
25. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה כנגד הנתבעת 1 ומאשר לתובעים לבצע את העבודות נשוא התביעה בהתאם לחוק החיזוק, ההסכם והיתר הבניה.
26. בהתאם להסכמת התובעים אני מורה כי הסכם התמ"א יתוקן כך שבדירת הנתבעת 1 יותקן חלון בגודל 1.6X1.1 הכולל תריס וויטרינה. כמו כן הסכם התמ"א יעודכן כך שכל בעלי הדירות יזכו בתנאים שווים, לרבות אלו שבסעיף 12.8 להסכם.
27. לצורך ביצוע האמור אני ממנה את עוה"ד אמיר מרגלית להתקשר ולחתום בשם הנתבעת 1 על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע עבודות החיזוק והקשור בהם, לרבות, על ההסכם עם היזם, על הסכמים עם רוכשי הדירות החדשות, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך מימוש תוכנית החיזוק, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות, לרשות משכנתאות ו/או שיעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך רישום הדירות החדשות לאחר השלמת עבודות החיזוק ובניית הדירות החדשות, על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל הטפסים והמסמכים הדרושים ע"י שלטונות האוצר/מס שבח.
28. אני מחייב את הנתבעת 1 להשיב לתובעים סך של 655 ₪ בגין החזר אגרת תביעה וכן סך של 2,500 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד בכל הצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.
29. בפסיקת החזר הוצאות ניהול ההליך על הצד הנמוך התחשבתי בהתנהלות הצדדים להליך זה, לרבות, ההסכמה הדיונית מחד ואי הגשת סיכומים מאידך, ובתוצאות ניהול ההליך כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 734/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובענה כנגד הנתבעים 2-6

30. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים ואת מסקנות המומחה בחוות דעתו אין לי אלא לדחות את התביעה כנגד הנתבעים 2-6 שעה שהעבודות אותן מבקשים לבצע התובעים גורמות לפגיעה מהותית וקשה בזכויות הקניין של הנתבעים הנ"ל.

31. הבית המשותף הנדון נרשם בפנקס הבתים המשותפים ביום 28.01.65 על בסיס תשריט הועדה המקומית לבניין ערים תל אביב מיום 09.10.63. תשריט זה אושר על ידי המהנדס יניצקי ביום 18.08.64 כתשריט נכון לפי המדידות והבניה שנסתיימה בשנת 1964.

מתשריט זה עולה כי גרם המדרגות הנדון קיים עוד מקום הבית, לפני למעלה מ- 50 שנה. מדרגות אלו מאושרות תכנונית (על פי אישור המהנדס כאמור) וקניינית (מעצם רישומם במסמכי רישום הבית המשותף).

זאת ועוד. לבד מכך שגרם המדרגות האמור מוביל אך לנכס הנתבעים ומהווה כניסה נפרדת, ישירה ועצמאית ליחידתם, הרי שממסמכי הרישום עולה גם כי מדרגות אלו מהוות את הכניסה היחידה לנכס הנתבעים – על פי תשריט הבית המשותף אין כל כניסה מחדר המדרגות למחסן בקומת המרתף (תת חלקה 1).

32. מחוות דעת המומחה עולה כי ביצוע החיזוק כמבוקש על ידי התובעים משמעו ביטול המדרגות (כתנאי אותו מציבה רשות הרישוי לאישור הפרוייקט) ללא אפשרות מעשית להעתקתם למיקום אחר.

33. בנסיבות אלו הרי שמדובר בפגיעה מהותית בזכויות הנתבעים שעה שביצוע הפרוייקט משמעו ביטול מוחלט של גישה נפרדת ועצמאית ליחידתם הקיימת, עוד מקום הבית, לפני למעלה מ- 50 שנים.

34. מדובר גם בפגיעה בשוויון בין בעלי הדירות שעה שמשמעות ביצוע הפרוייקט הינה בחירת חלופה לחיזוק אשר פוגעת ומזיקה לנתבעים 2-6 בלעדית, תוך העדפת בעלי דירות אחרים בבית בהקשר זה.

ובמה דברים אמורים.

מחוות דעת המומחה עולה כי העדר האפשרות ליצירת חצר אנגלית והסטת המדרגות לחצר הדרומית הינה כתוצאה ממיקומן של יחידות מיזוג ושטח שרות של חנות קיימת וכי קיים קושי בביטולן או הזזתם (סעיף 5 לחוות הדעת). יוצא, אם כן, כי ישנה חלופה (אם כי היא "מורכבת" יותר) אשר תאפשר ביצוע הפרוייקט תוך צמצום הפגיעה בנתבעים. דא עקא, התובעים בחרו להעמיס את הפגיעה הנלווית לביצוע הפרוייקט על הנתבעים חלף ביצוע



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 734/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התאמות ביחידות שבבעלות חלק מהם על מנת לאפשר צמצום של הפגיעה בנתבעים (על ידי הסטת גרם המדרגות חלף ביטול).

35. ויודגש, בעלי הדירות יכולים לאשר תכנית חלופית שעה שעל פי חוות דעת המומחה ניתן לאשר תכנונית את הסדרת מבנה השרות ליחידת מיזוג אויר אחורית וכפועל יוצא גם את הביטול המדרגות הקיימות והסטתן לחזית הדרומית (סעיף 8 לחוות הדעת).

36. גם המומחה מאשר כי ביטול המדרגות מהווה פגיעה בנכס הקיים בקומת המרתף (סעיף 6 לחוות הדעת).

37. אעיר כי גם לא עלה בידי התובעים להראות כי התוכנית עתידה להיטיב בדרך כלשהי עם הנתבעים - לבד מחיזוק הבית (ש"המחיר" בגינו הינו ביטול הגישה ליחידת הנתבעים 2-6), הרי שעל פני הדברים אין יחידתם, הממוקמת בקומת המרתף ולה כניסה נפרדת, נהנית כמו היחידות האחרות מההשכחות הצפויות - התקנת מעלית, חדרים מחוזקים, שיפוץ וכיוצ"ב.

38. לאור הפגיעה המהותית בנתבעים, הפגיעה בשוויון בבחירת חלופת החזיקו לביצוע הפוגעת פרטנית הנתבעים 2-6, קיומה של חלופה לביצוע שפגיעתה פחותה והעדר הטבה לנתבעים 2-6 בביצוע הפרויקט, הרי שאין מקום לאשר את ביצוע העבודות בבית בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק החיזוק ללא הסכמת הנתבעים 2-6 (ר' רע"א 1002/14 דב שומרוני נ' אוהד קופמן ואח' (פורסם בנבו)).

39. אף אם תאמר כי ביטול המדרגות הינה בגדר עבודה ברכוש המשותף החוסה בצילה של הוראת סעיף 3 לחוק החיזוק, הרי שהפגיעה המהותית בנתבעים 2-6 כאמור לעיל מצדיקה גם ביטולה של החלטת בעלי הדירות בהקשר זה (ר' הוראות סעיף 6 לחוק החיזוק אשר מפנה בשינויים המחויבים, בין היתר, להוראות סעיף 71ג(ד) לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 אשר קובעת כי "ראה המפקח כי נפגעה זכותו של בעל דירה, פגיעה מהותית ... רשאי הוא להורות על ביטול ההחלטה שנתקבלה...").

40. בנסיבות האמורות אינני מוצא כי קביעת פיצוי כזה או אחר, ללא קבלת הסכמת הנתבעים 2-6 לכך, מהווה תחליף ראוי לפגיעה הקניינית המהותית בהם.

41. לאור כל האמור לעיל אינני מוצא מקום לחייב את הנתבעים 2-6 בביצוע הפרויקט כמבוקש בכתב התביעה ואני מורה על דחיית התביעה.

42. על אף האמור לעיל אבהיר כי, לאור העובדה שהתובעים הותירו לשיקול דעת המפקח את בחירת החלופה לביצוע מדו"ח המומחה ואף הנתבעים 2-6 הביעו את הסכמתם לשינוי מיקום גרם המדרגות (סעיפים 15-17 לסיכומים), אני קובע כי ככל שהתובעים יאשרו תכנונית היתר בניה אשר מביא להסדרת החזית הדרומית בבית, קרי, הסדרת מבנה שרות ליחידת מיזוג אויר אחורית והתקנת חצר אנגלית עם גרם מדרגות חדש לתת חלקה 1 (כולל שינויים פנימיים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 734/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מחויבים בתוך היחידה), לא יוכלו הנתבעים 2-6 להישמע עוד בטענה לפגיעה מהותית בזכויותיהם בהקשר האמור, מבלי שתגרע זכותם לטעון לזכאותם לקבלת פיצוי בגין ירידת ערך יחידתם, אם עוד תהיה כזו, על פי סעיף 6 לחוק החיזוק.

וידגש, המומחה קבע כי ישנה אפשרות תכנונית להגשת תוכנית שינויים כאמור (סעיף 8 לחוות הדעת).

היה ולא יחתמו הנתבעים 2-6 על הסכם התמ"א בנסיבות שכאלו יוכלו לשוב התובעים ולעתור בהליך מתאים כנגד הנתבעים הנ"ל.

43. ויובהר, היה ויפעלו התובעים כאמור בסעיף 42 לעיל, הרי שתהיה עליהם חובה לעדכן את הסכם התמ"א כך שכל בעלי הדירות, לרבות הנתבעים 2-6, יזכו בתנאים שווים לאלו של כל בעלי הדירות האחרים, בשינויים המחויבים, לרבות סעיף 12.8 להסכם.

44. בנסיבות דנן אומנם נדחתה התביעה לביצוע הפרויקט על פי המצב התכנוני הקיים. אולם, כאמור, אין מדובר ב"סוף פסוק" לפרויקט התמ"א בבית ובהתאם אינני מוצא מקום ליתן צו להוצאות בסכסוך שבין תובעים לנתבעים 2-6.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ט"ו טבת תשע"ו, 27 דצמבר 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב